رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٧١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٣٢ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٨هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - إجراءات التعويض - تسليم التعويض - استرداد قيمة النسبة التخطيطية - عدم احتساب النسبة التخطيطية في التعويض - العبرة في تحديد حال الأرض - تنمية الأرض وقت النزع - عدم طلب تقسيم الأرض أو تخطيطها - حجية محضر التقدير - حجية محضر الوقوف على الأرض - تعريف التنمية - تعريف الأرض المنماة - تعريف الأرض البيضاء - تعريف الأرض الخام.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإسقاط المديونية المسجلة عليه ضمن سجل حصر التسويات - الثابت قيام المدعى عليها بنزع أرض المدعي وتعويضه، ثم ادعاؤها بعدم خصم قيمة النسبة التخطيطية من التعويض على اعتبار أن أرض المدعي غير منماة وقت النزع، وتقريرها بتسجيل تلك القيمة مديونيةً على المدعي - وفقاً للنظام يعوض مالك الأراضي المنماة عن ما يُقتطع من الأرض، إلا إذا طلب تقسيمها أو تخطيطها فإنه لا يُعوض عن النسبة التخطيطية - تعاضد البينات على كون أرض المدعي منماة وقت النزع، ومُنتفَعاً بها، ولم يُطلب تقسيمها أو تخطيطها، ومن تلك البينات محضر التقدير ومحضر الوقوف على الأرض؛ ومن ثم لا تدخل أرض المدعي في مشمول

الأراضي البيضاء التي يؤخذ منها النسبة التخطيطية قسراً دون تعويض - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإسقاط المديونية المسجلة على المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك).
- المادة (٣) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- المادة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ بشأن تفسير معنى التنمية والأرض المنماة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمة في ١٤٤٢/٢/٢٠هـ بصحيفة دعوى تلخصت في الآتي: أولاً: أن المدعي يملك كامل العقار المثبت بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٨هـ، وهو عبارة عن أرض مساحتها (٤٢٢,٩٧٨,٧٤) بحي طيبة بمحافظة جدة، محاطة بسور خرساني وتشغلها منشآت شركة (...)، كما صدرت لها رخصةُ بناء عام ١٤٢٩هـ، وتبعاً لذلك

قام المدعي بإقامة مبانٍ عليها تتألف من غرف لسكن العمال، ومكاتب وورش لسيارات النقل ومستودعات لتخزين البضائع، وساحات للتحميل والتنزيل ومواقف لشاحنات نقل المحروقات، كما قام بالاستفادة من باقي الأرض في منافع تخصه، فأقام عليها حظائر ومستودعات للأعلاف، ثم صدر قرار وزير النقل رقم (٧٩/٠١) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٨هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروع طريق مدينة الملك عبد الله الرياضية مع التقاطعات بمحافظة جدة، ثم صدر محضر لجنة التقدير رقم (٢٠١ع) المؤرخ في ١٤٣٤/٦/١٨هـ المتضمن تعويض المدعي عن الجزء المنزوع من الأرض وقدره (١٨٥,٥٠١,٨٢) بمبلغ قدره (٤٨٣,٨٢٦,٧٢٧,٤٠) أربعمئة وثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمئة وستة وعشرون ألفاً وسبعمئة وسبعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة، وبتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ صدر قرار المدعى عليها رقم (١٣٦/٠١) المتضمن إخلاء العقار، كما تم تعويضه عن هذا النزع بتاريخ ١٤٣٦/٤/٧هـ، بذات مبلغ التقدير، ثم أصدرت المدعى عليها قرارها المعيب محل الدعوى المتضمن قيد مديونية مبلغ عهدة تحت التحصيل برقم (٤١٢٠٠٠٠٥) ضمن سجل حصر التسويات رقم (٤٠٠٠١٣٦٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٣هـ، ثم تقدمت المدعى عليها بدعوى لدى المحكمة العامة للمطالبة بتحصيل المديونية بمبلغ قدره (٣٦٢,٩١٥,٧٥٨,٤٠) ثلاثمئة واثنان وستون مليوناً وتسعمئة وخمسة عشر ألفاً وسبعمئة وثمانية وخمسون ريالاً وأربعون هللة، فصدر بها حكم ابتدائي من المحكمة العامة بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بهذه المديونية، ثم صدر بها صك

حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، من دائرة الاستئناف الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة القاضي بنقض الحكم وصرف النظر عن مطالبة المدعية الواردة في دعواها لعدم الاختصاص، كما تقدم المدعي لوزير النقل بخطابه رقم (١٦٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ، متظلماً من تلك المطالبة. وأضاف: بأن قرار المدعى عليها محل الدعوى المتضمن قيد مبلغ عهدة تحت التحصيل برقم (٤١٢٠٠٠٠٥) ضمن سجل حصر التسويات رقم (٤٠٠٠١٣٦٨٤) يترتب عليه تعديل أمر الصرف رقم (١٣٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، ومحضر تقدير العقار رقم (٢٠١ع) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ، المبني على القرار الإداري رقم (١٣٦/٠١) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ، فلذلك فإن القرار محل الطعن معيب لعدم جواز سحب أو تعديل أو إلغاء قرار إداري بعد مضي ستين يوماً من صدوره، وأنه يتحصن بذلك عن الطعن حتى لو توفر به عيب من عيوب الإلغاء، وقد استندت المدعى عليها في احتساب المديونية على محضر تقدير العقار رقم (٢٠١ع) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ الذي أبدى فيه مندوب وزارة الشؤون البلدية بادئ الأمر تحفظه بضرورة استقطاع النسبة التخطيطية، واستنادها غير صحيح لكونها تعلم أن محضر الحصر قد نص على وجود البناء، فأوقفت صرف شيك التعويض الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦هـ لغرض تعديل المحضر وخصم النسبة التخطيطية، إلا أن المدعي زود المدعى عليها بكافة المستندات التي تثبت أن العقار منمى قبل النزع، وأنه غير خاضع للنسبة التخطيطية، فكونت لجنة في ١٤٣٥/٢/١٤هـ، ثم شُكلت لجنة أخرى بتاريخ ١٤٣٥/٩/٥هـ، وخلصت فيه كلا

اللجنتين إلى أن العقار منمى وبه عدة منشآت، كما أنه ذُكر في خطاب الأمانة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، وفي محضر استلام الموقع المؤرخ في ١٤٣٤/١٢/٤هـ، أن الأرض منماة ببعض المنشآت من أسوار خرسانية ومبانٍ شعبية، ومع هذا خاطبت المدعى عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتبارها صاحبة الاختصاص، وللتحقق من إفادة مندوبها سالف الذكر وذلك بخطابها رقم (...) بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ للاستعلام عن تنمية العقار، فورد الخطاب الجوابي رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ حيث تضمن: "أن موقع صاحب العلاقة كان قبل بدء إجراءات النزع منمى وليس أرضاً فضاء"، وبناءً على ذلك أفرجت المدعى عليها عن شيك التعويض بعد تجديد الشيك السابق بتاريخ ١٤٣٦/٤/٧هـ، لذا فإن المدعى عليها بقرارها محل الطعن تناقض نفسها بتراجعها عن كل قناعاتها وما ثبت لديها بيقين لمجرد ورود خطاب ديوان المحاسبة لها، دون أن توضح الحقائق لديوان المحاسبة العامة، كما أن قرار المدعى عليها معيب لكون أمر الصرف صدر بناءً على محاضر رسمية تثبت أن عقار المدعي منمى وأن النظام لا يستقطع منه النسبة التخطيطية وقدرها (٣٣٪) لكونها ناتجة عن نزع ملكية وليست ناتجةً عن طلب تطوير مخطط من المدعي، كما أن المدعى عليها تطالب باسترداد جزء من التعويض بحجة أن العقار أرض بيضاء، رغم أن هذا الأمر سبق الفصل فيه بحكم لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بجدة في دعوى المطالبة بأجرة المثل، المقيدة برقم (...) لعام ١٤٤٠هـ، وأصدرت الدائرة حكمها بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تقدير أجرة المثل للمدعي، وأن

العقار محل الدعوى هو عقار منمىً ولا يعتبر من قبيل الأراضي الموجبة لاستقطاع النسبة التخطيطية. كما أضاف: أن النسبة التخطيطية لا يجوز خصمها لمن نزعت منه أرضه للمنفعة العامة، بناءً على نصوص المواد (٩، ١٠، ١١) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية، وعلى حكم السابقة القضائية رقم (٥/د/إ/٣٢) لعام ١٤٢٥هـ، بالإضافة إلى أن قيام المدعى عليها باحتساب النسبة التخطيطية لكامل أرض المدعي ومن ثم تطبيقه على الجزء المنزوع فقط ليس صحيحاً البتة، كما أن لجنة التقدير قدرت سعر المتر بـ(٢٦٠٠) ألفين وستمئة ريال حال عدم التخطيط، ونصت على أنه لا ينطبق ذلك السعر في حال تخطيطها، فكيف يمكن خصم هذه النسبة التخطيطية بدون إعادة التقدير، إذ يلزم من ذلك مخالفة لجنة التقدير ومخالفة نصوص المواد (١، ١٢) من نظام نزع الملكية، ولو رجعت المدعى عليها للجنة التقدير أو لأهل الخبرة لعلمَت أن سعر المتر بعد التخطيط في ذلك الوقت لا يقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ثم ختم الصحيفة بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، وإسقاط المديونية المسجلة على موكله. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت النظر فيها على نحو ما هو مبين في محاضر ضبط الجلسات، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفاعه الأولى حيث تلخصت في: أن العقار المملوك للمدعي بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٨هـ لم تتم الإشارة إلى تاريخ تملك المدعي للعقار محل الدعوى الذي آل إليه بالشراء من (...) وانتقلت ملكية العقار بموجب التهميش المؤرخ في ١٤٣٣/٨/٢١هـ بمبلغ قدره

(١٥١,٤٨٥,٩٩٩) مئة وواحد وخمسون مليوناً وأربعمئة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالاً، وهذه المبايعة تمت قبل النزع بحوالي عشرة أشهر، وأما رخصة البناء فهي ليست سوى رخصةً لتسوير العقار ولم يتضح منها المنشآت التي يدعي استغلال العقار بها، مما تكون معه المنشآت التي يدعيها مجرد تعديلات وإضافات بعد الحصر والتقدير لغرض الحصول على كامل التعويض وعدم حسم النسبة النظامية، وبالرجوع إلى الصور الجوية وقت النزع يتبين أن العقار محل الدعوى أرض فضاء، مما يدل على صحة محضري الحصر والتقدير، وما جاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بجدة في الدعوى رقم (...) لعام١٤٤٠هـ الذي نص على أنه: "لما كان الثابت من محضر الوقوف على الطبيعة أن المدعي منتفع بعقاره"، فإن محضر الوقوف على الطبيعة لا علاقة له بالقرار السلبي بالامتناع عن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولا يثبت له حق بمحضر تم إعداده بعد خروج لجان الحصر والتقدير، وإنما يثبت عدم أحقيته بأجرة المثل لكون الوزارة لم تمنعه من الانتفاع بعقاره بعد النزع، وسبب صدور قرار الإخلاء من وزارة النقل هو وضع بهائم من إبل وأغنام منعت اللجان من البدء في تنفيذ المشروع، مما اضطر الوزارة إلى إصدار إخلاء للعقار لخطورتها على مستخدمي الطرق المحيطة بالعقار عند إزالة السور للبدء في المشروع، ثم إن جميع المكاتبات التي استند عليها وكيل المدعي استندت على محاضر وقوف على الطبيعة بعد استلام الموقع من المدعي بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، وما بني على باطل فهو باطل، وانتهى في

مذكرته إلى طلب الحكم برفض الدعوى موضوعاً؛ لعدم قيامها على سند صحيح. فعقب وكيل المدعي بمذكرة رد تضمنت: أولاً: أن استقطاع النسبة التخطيطية لا يكون إلا عند طلب تخطيط موقع وليس عند نزع الملكية، كما أن المدعى عليها احتسبت النسبة التخطيطية لكامل الأرض وطبقته على الجزء المنزوع فقط رغم علمها أن التعويض كان بسعر الأراضي الخام وليس بسعر الأراضي المطورة، والمدعي لم يكن ليقبل بتقدير سعر المتر (٢٦٠٠) ريال إذا علم أن الجهة ستقتطع النسبة التخطيطية منها، لذا فقيام المدعى عليها بإنشاء المديونية محل الدعوى بعد مضي المدة النظامية المقررة للتظلم أمام ديوان المظالم يمنع المدعي من أحقيته بالتظلم من قرارات لجان التقدير؛ لفوات الموعد النظامي. ثانياً: ادعت المدعى عليها أن المباني كانت مستحدثةً بعد تاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، ولم تقدم على ذلك بينةً، ولم تستطع الرد على ما جاء في خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية الجوابي رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، وادعت أن الصرف كان على خلاف محضري الحصر والتقدير بلا بينة، بل إن المحضرين يثبتان خلاف ما زعموا، كما أنه ليس لدى المدعى عليها أي بينة شرعية ولا مستند نظامي يسوغ لها تسجيل هذه المديونية، لذا فهي حرية بالإلغاء، وختم مذكرته بطلب القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها وإسقاط المديونية المسجلة بدون وجه حق على موكله. ثم عقب ممثل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: بأن جميع المكاتبات ومنها خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية الجوابي رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ بني على افتراضات غير صحيحة، والعبرة بالعقار وقت صدور قرار

النزع، وهو ما لم يؤخذ في الاعتبار عند إعداد الخطاب المشار إليه، مما أدى إلى الخروج بنتيجة غير صحيحة، وهو ليس مستنداً ملزماً لوزارة النقل، بل رأي بني على وقائع مخالفة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وقرار لجنتي الحصر والتقدير كان كافياً لحسم النسبة النظامية، كما أكد وكيل المدعي على أن الموقع مستخدم قبل قرار النزع لأنشطة النقل واحتج على ذلك برخصة التسوير وأن بها ملاحق يزعم أنها استخدمت سكن عمال وورش وغيرها، ومثل هذه الأنشطة يكون لها تراخيص من الجهة المختصة ورخصة التسوير ليست دليلاً على أن العقار منمىً وقت النزع، وهو ما كشفته الصورة الجوية، علماً أن الصور الجوية مستندات قاطعة يعتد بها كونها تكشف موقع وحالة العقار في فترة زمنية معينة بالتاريخ والوقت، وكان سبب صرف مبلغ التعويض بالزيادة هو إجراء التعديلات والإضافات على العقار بعد قرار النزع، وليس كما يدعي وكيل المدعي أنها نسبة تخطيطية تؤخذ عند طلب التخطيط، فإجراءاتها مختلفة عن إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأما الحكم الصادر في الدعوى الإدارية بالحكم رقم (...) لعام ١٤٤٠هـ، فقد كان لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض معاملة التعويض على لجنة التقدير، ولا يعني أحقيته بها، ثم استمر المدعي بتكرار ما يدعيه ولم يتمكن من تقديم ما يثبت استخدامه للنشاط بالموقع وقت النزع لأن مثل ما يدعيه يتطلب موافقة عدة جهات رسمية وهو ما لم يقم به المدعي، فالملاحق التي يدعيها لا يرخص بها للنشاط المدعى به ويعد مخالفاً لاشتراطات الدفاع المدني، كما أن رخصة التسوير

لم يتضح منها أي نشاط وصدرت قبل تملك المدعي للعقار، فيتضح أن دعوى المدعي لإلغاء المديونية المترتبة على استلامه مبلغ التعويض زيادة عن المستحق لم تقم على أساس صحيح ولم يتم سحب قرار الحصر والتقدير الذي كان موافقاً للنظام بل تم تصحيح الإجراء الذي بموجبه تم الصرف بناءً على التعديلات والتحسينات على العقار بعد صدور قرار النزع، وانتهى في مذكرته إلى طلب الحكم برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح، والحكم بصحة المديونية. ثم عقب وكيل المدعي بمذكرة رد تضمنت: أن المادة (١٤١) من نظام المرافعات لا تجيز الطعن في الخطابات والمحاضر الرسمية إلا بالتزوير، لاسيما وأن محضر الحصر والتقدير قد تحصنا بمرور المدة النظامية. وأما خطاب وزارة الشؤون البلدية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، فمردود عليها بأن هذا الخطاب هو جواب على استفسار المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، والذي تم صرف التعويض بناءً عليه، والخطاب ذاته مبني على محاضر رسمية شاركت بها المدعى عليها وقبلتها وصرفت لأجلها التعويض، ومنها: أ-محضر وقوف على الطبيعة بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، والذي شارك به مندوب وزارة النقل مع مندوب الأمانة، وقد أثبتوا أن بالأرض سوراً وعدة غرف مبنية ومستودعاً وكرفانات ومكاتب وحظائر وورشاً وهنجراً، وسيارات نقل، مما يثبت صحة دعوى موكله. ب-محضر وقوف على الطبيعة بتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، والذي شارك به مندوب وزارة النقل مع مندوب الأمانة، وقد أثبتوا أن بالأرض سوراً وعدة غرف مبنية ودورات مياه وخزانات وكرفانات وبيوت جاهزة وحظائر وورشاً وهنجراً وسيارات

النقل. ج-محضر استلام الموقع بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ الذي شارك به مندوب وزارة النقل مع مندوب الاستشاري وأثبتا أن بالأرض المنشآت الواقعة التي سبق وصفها بدقة بمحاضر المدعى عليها سالفة الذكر، لذا لا يسلم للمدعى عليها بأن هذه المحاضر والخطابات الرسمية الصادرة منها ومن غيرها هي مجرد رأي وأنها غير ملزمة لها. وأما محضر لجنتي الحصر والتقدير فإن المحضرين ينطقان صراحة بخلاف فهم ممثل المدعى عليها، ويكفي الرجوع لمحضر الحصر لإيجاد أنه نص على وجود البناء، وأنهم تركوا عمداً تعبئة البند (٨) من ذات المحضر الخاص بالنسبة التخطيطية لعدم انطباقها، وكذلك محضر التقدير الذي صدر بالإجماع بعدم استقطاع النسبة التخطيطية عدا مندوب الأمانة، ثم تراجعت الأمانة عن رأي مندوبها صراحة بخطابها المشار له أعلاه، ليكون هذا المحضر صادراً بالإجماع بعدم خصم النسبة التخطيطية. وبشأن كون الموقع لا يشتمل إلا على السور، فمردود لعدة أسباب، منها ما أثبتته وقضت به المحكمة الإدارية في دعوى أجرة المثل بالحكم المكتسب للصفة القطعية من محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ والمتضمن استحقاق المدعي لأجرة المثل لثبوت أن العقار منمى، كما أن المباني التي أثبتتها اللجان الحكومية ليست أبراجاً حتى تظهر بوضوح، بل هي غرف مبنية ومكاتب موجودة بين الشاحنات وحجمها أقل من حجم الشاحنات الكثيرة الظاهرة بذات الزاوية من المصور الجوي الذي أحضرته المدعى عليها، كما أن السور المذكور بالمحاضر قد أقرَّت به المدعى عليها في حين أنه لا يظهر بذات المصور. وبشأن إنكار

المدعى عليها أنه لا يتم استقطاع النسبة التخطيطية إلا حال طلب مالكها تخطيطها، فإن الفقرة (و) من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك نص الفقرة (هـ/أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢هـ، أجازت الاستقطاع بما لا يزيد عن (٣٣٪) في حال كان التخطيط برغبة المالك، ويؤكد ذلك نص الفقرة (ب) من ذلك القرار، فالتقسيم عائدٌ إلى رغبة المالك بالتقسيم والتخطيط، وإذا كان التقسيم والتخطيط برغبة الجهة فإن الفقرة آنفة الذكر لا تسري على هذه الحالة. وأشار إلى أن قرار المدعى عليها قد تعلق بطرف آخر غير المدعي، ألا وهو الوقف الخيري الذري الذي أصبح يملك جزءاً من الأرض محل النزاع بناءً على صك الوقفية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٥هـ الصادر من المحكمة العامة بأبها؛ وعليه فلا يجوز للمدعى عليها شرعاً تسجيل مديونية على المدعي في عقار خرج من ملكه وانتقل إلى جهة أخرى مستقلة. وبشأن اشتراط المدعى عليها الحصول على موافقات رسمية من الدفاع المدني وغيره فإن عدم وجود التصريح لا يعني عدم وجود المباني على أرض الواقع. وأضاف أن قرار المدعى عليها معيباً من الناحية الشكلية قبل الموضوعية، فهي ترغب بقرارها تعديل أمر الصرف رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، ومحضر تقدير العقار رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ، المبني على القرار الإداري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ رغم علمها بعدم جواز سحب أو تعديل أو إلغاء قرارها بعد مضي ستين يوماً من صدوره، وأنه يتحصن بذلك عن الطعن، وانتهى في مذكرته إلى طلب إلغاء قرار

المدعى عليها وإسقاط المديونية المسجلة على موكله دون وجه حق. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة رد تضمنت: أن الوقائع المخالفة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار تسببت في صرف مبلغ التعويض بالزيادة، وقرار لجنتي الحصر والتقدير كان كافياً لحسم النسبة النظامية، كما أن التعديلات على العقار بعد صدور قرار النزع ليست دليلاً على أن العقار منمى، وبالرجوع إلى الصور الجوية يتضح وجود مواقف الشاحنات في أحد زوايا العقار وخلو كامل مساحة العقار من أي تنمية، وهو دليل آخر على أن العقار غير منمى ولا يدخل ضمن مفهوم التنمية بالمعنى الصحيح، وعن موضوع الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٥هـ بشأن وقف العقار بعد النزع واحتجاج وكيل المدعي به على عدم جواز تسجيل مديونية على موكله في عقار خرج من ملكه وانتقل إلى جهة أخرى مستقلة؛ فإن الصك المشار إليه لا يمت للدعوى بصلة كونه تم بعد نزع الملكية وصرف التعويض، وما تضمنه المبلغ المصروف بالزيادة متقرر في ذمة المدعي لوحده، واحتجاج وكيل المدعي بذلك ينقضه مطالباته بالتعويض عن أجرة المثل والضرر على العقار، وقد شكلت لذلك لجان التقدير لدراسة مطالباته، مما تقدم يتأكد أن دعوى المدعي لإلغاء المديونية المترتبة على استلامه مبلغ التعويض زيادة عن المستحق لم تقم على أساس صحيح ولم يتم سحب قرار الحصر والتقدير الذي كان موافقاً للنظام بل تم تصحيح الإجراء الذي تم بموجبه الصرف بناء على التعديلات والتحسينات على العقار بعد صدور قرار النزع. ثم انتهى إلى طلب رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح

والحكم بصحة المديونية. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد تلخصت في: أن المديونية سجلتها المدعى عليها على المدعي عام ١٤٤١هـ، والوقف أثبت في عام ١٤٣٨هـ، واحتجاج المدعى عليها في تسجيل المديونية أنها مقابل النسبة التخطيطية عن كامل العقار، فكيف يسوغ لها اعتماد المحضر عام ١٤٣٤هـ، ثم تقوم باحتساب نسبة التخطيط عن كامل العقار في عام ١٤٤١هـ، ثم تحملها في ذمة المدعي لوحده وقد خرج عن ذمته جزء من هذه الأرض. وأما مطالبات المدعي عن أجرة المثل وعن الضرر فهي لا تعلق لها بهذه الدعوى، وليس في نظرها قضاءً أي تعارض مع هذا الوقف لكون مطالبات المدعي فيهما عن امتناع المدعى عليها عن صرفها في فترة النزع لا عن فترات لاحقة له، ومعلوم كونها قرارات سلبية لا تتقيد بمدة معينة. وأضاف: بأن معاملة المدعي الحالية بأجرة المثل هي لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (...) لعام١٤٤٠هـ بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة لتقدير أجرة المثل لكون المدعى عليها امتنعت عنه، وهي مازالت ممتنعة عن تنفيذه حتى الآن، رغم كون الحكم قد اكتسب الصفة القطعية بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ، ورغم مخاطبة المدعى عليها بذلك، كما جاء في الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣م، والمقيد بوزارة النقل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ، وذلك بالمخالفة لكل الأوامر السامية ذات الشأن، لذا اضطر موكله لتقديم خطاب لأمارة منطقة مكة المكرمة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ لكي تقوم بمخاطبة فرع وزارة النقل بغرض تنفيذ الحكم، كما أنه يوجد معاملة بدل الضرر الحالية بوزارة النقل فيها محضر رسمي

من المدعى عليها بالإقرار بهذا الضرر ولكنها امتنعت عن تشكيل لجان التقدير، لذا تم رفع دعوى رقم (...) للمطالبة بإلغاء هذا القرار السلبي لكون المدعى عليها امتنعت عنه. أما تسجيل المدعى عليها للمديونية عام ١٤٤١هـ، فهو بغرض سحب محضر التقدير الصادر عام ١٤٣٤هـ، أي بعد سبع سنوات من صدوره وإقراره وصرف التعويض عنه، ثم ختم مذكرته بطلب إلغاء قرار المدعى عليها وإسقاط المديونية المسجلة على موكلة دون وجه حق. ثم أفاد ممثل المدعى عليها بأن الدعوى يحكمها نظام نزع الملكية وليس قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧٠) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢هـ. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان حقيقة طلب المدعي هو إلزام المدعى عليها بإسقاط المديونية المسجلة عليه برقم (...) المقيدة ضمن سجل حصر التسويات رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٣هـ؛ فإن هذه الدعوى في حقيقتها تدخل ضمن دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى، باعتبار أن تصرفات جهة الإدارة التي تصدر دون وجود نص نظامي يخولها بفعل ذلك يكون تكييفها الصحيح هو اندراجها ضمن المنازعات الإدارية التي تختص بها المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنه: "تختص

المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و-المنازعات الإدارية الأخرى"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن قبول الدعوى، فبما أن المنازعات الإدارية لم يشترط لها المنظم أجلاً أو مدةً يتقادم فيها الحق في رفع الدعوى، وبذلك تكون الدعوى مستوفيةً لسائر أوضاعها الشكلية والنظامية المقررة فقهاً وقضاءً؛ وعليه تقضي الدائرة بقبول الدعوى شكلاً. وعن موضوعها، فلما كان أساس النزاع القائم هو ادعاء وزارة النقل أن استلام المدعي لمبلغ التعويض عن عقاره المنزوع كان زيادةً عن المستحق، إذ إن العقار محل النزاع لم يكن منمى يوم حصل النزع والتعويض وكذلك لم يتم خصم النسبة التخطيطية من مبلغ التعويض، ولما كان الثابت أن المدعى عليها طالبت المدعي بإعادة مبلغ قدره (٣٦٢,٩١٥,٧٥٨,٤٠) ثلاثمئة واثنان وستون مليوناً وتسعمئة وخمسة عشر ألفاً وسبعمئة وثمانية وخمسون ريالاً وأربعون هللة، وتم تسجيلها كمديونية على المدعي. ولما كان تعويض المدعي عن العقار محل النزاع المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٨هـ والذي انتزع منه لمصلحة تنفيذ مشروع إنشاء طرق لربط مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات، كان مبنياً على قرارات

صادرة من المدعى عليها تشمل قرار نزع الملكية رقم (٧٩/٠١) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٨هـ الصادر من وزير النقل، ومحضر تقدير العقار رقم (٢٠١ع) والذي أفاد باستحقاق المدعي تعويضاً بمبلغ قدره (٤٠,٧٢٧,٨٢٦,٤٨٣) أربعمئة وثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمئة وستة وعشرون ألفاً وسبعمئة وسبعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة، وقد تضمن المحضر تحفظ مندوب أمانة محافظة جدة ورأيه باستقطاع النسبة النظامية من الصك، وأيضاً قرار إخلاء العقار محل النزاع رقم (١٢٦/٠١) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ الصادر من وزير النقل، كما أنه تم تعويض المدعي بتاريخ ١٤٣٦/٤/٧هـ بذات مبلغ التقدير. وتأسيساً على ما سبق، فإن الثابت أن محضر الوقوف على الطبيعة الصادر من أمانة محافظة جدة ومشاركة وزارة النقل فيه المؤرخ في ١٤٣٥/٢/١٤هـ، يؤكد ما انتهت إليه لجنة التقدير من تعويض المدعي عن كامل المستقطع وبدون حسم النسبة النظامية، باعتبار أن العقار منمى وليس أرضاً فضاءً، حيث أفاد المحضر بوجود غرفتين مبنية من الطوب، وكذلك يوجد حظيرة إبل وحظيرة أغنام وماعز ومستودع أعلاف، وأيضاً منطقة وقوف شاحنات نقل المحروقات وكرفانات، والتي تقع غرب الجزء المنزوع، ويقع شرق الجزء المنزوع غرفتان مبنية من الطوب، ومنطقة يوجد بها هنجر كبير غير مغلق مقسم داخله ورش لصيانة الشاحنات وتغيير زيوتها، ومجموعة من الكرفانات يوجد داخلها مكاتب. والثابت أن خطاب أمانة محافظة جدة ذا الرقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، أفاد بأن الجزء المتبقي (أ-ب) منمىً ببعض المنشآت من أسوار خرسانية ومبانٍ شعبية. والثابت أيضاً أن

خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ تضمن أن: "الموقع أصبح ثلاثة أجزاء فالجزء المنزوع أصبح أرضاً فضاءً وجاري العمل فيها، أما الجزئان الآخران فهما منميان ببعض المنشآت وأسوار خرسانية ومبانٍ شعبية، مما يتضح بأن موقع صاحب العلاقة كان قبل بدء إجراءات النزع منمى وليس أرضاً فضاءً"، والثابت أن محضر الوقوف على الطبيعة أفاد بأن المدعي منتفع بالعقار محل النزاع، فكل تلك البينات المقدمة تدل بمجموعها على صحة وثبوت كون الأرض محل النزاع منماة؛ وعليه ترى الدائرة أن العقار محل الدعوى منمىً وفقاً لما ثبت لدى الدائرة عن طريق البينات -المتقدمة الذكر- واستناداً على المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ، التي أوردت تفسير التنمية والأرض المنماة، حيث نصت على أنه: "يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ٧-التنمية: إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيّاً أو عمرانيّاً أو غيره -عدا التسوير سواء أكان بناءً أم زراعةً- لموقع ما أدى إلى تغيير معالم هذا الموقع سواء أكان للاستثمار أو غير ذلك. ٨-الأراضي المنماة: الأراضي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية"، كما أنه لا يصدق على العقار محل الدعوى وصف الأرض البيضاء حيث نصت ذات المادة السابقة بأن الأراضي البيضاء هي: "الأراضي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية (صك زراعي، سكني،

أو غيرها) والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية". وأما بخصوص النسبة النظامية، فإن ممثل المدعى عليها دفع بما جاء في محضري الحصر والتقدير بأن الأرض محل الدعوى أرض فضاء ولابد من حسم النسبة النظامية من مبلغ التعويض، فالذي تبين لدى الدائرة أن ممثل المدعى عليها أسس دعواه على الفقرة (أولاً/ج) من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ حيث نصت على أنه: "يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقاً لما يأتي: أولاً: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية: ج-الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك"، وفي الحقيقة لا يمكن تطبيق هذه الفقرة على هذا النزاع الماثل، إذ إنها مخصصة لأصحاب الأراضي البيضاء، وأما العقار محل الدعوى فهو منمىً -بناءً على ما سبق إيراده- ولا يعتبر من قبيل الأراضي الموجبة لاستقطاع النسبة التخطيطية، وحيث إن محضر تقدير العقار ذا الرقم (٢٠١ع) تضمن أنه: "وبعد الاطلاع على محضر الحصر المؤرخ في ١٤٣٤/٦/١٥هـ، وبالوقوف على الطبيعة والتحري عن الأسعار السائدة في الوقت الراهن بموقع العقار وأجمعت اللجنة بأن الأرض المذكورة بمحضر الحصر هي أرض

خام وتم تقدير سعرها بناءً على أسعار الأراضي الخام في المنطقة ولا ينطبق ذلك السعر في حال تخطيطها...إلخ"، وحيث إن المعاملة رقم (٢٠٠٢٠١٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٥هـ الصادرة من غرفة جدة، والتي تضمنت الإفادة عن طريق أهل الخبرة في العقار والمنتسبين لدى الغرفة التجارية بجدة بأن: "المقصود بالأرض الخام هي الأرض غير المطورة والمخططة بمخطط تقسيمي معتمد بعد الرصف والإنارة موضح به الخدمات والمرافق البلدية"؛ وبناءً على ما سبق يتضح أن الأرض محل النزاع لا يصدق عليها وصف الأراضي البيضاء حتى تدخل ضمن نص الفقرة (أولاً/ج) من المادة الثالثة من نظام نزع الملكية، وإنما ينطبق على الأرض محل النزاع الوصف الوارد في الفقرة (أولاً/و) من المادة الثالثة من نظام نزع الملكية، حيث نصت على أن: "و-أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك"، فيدخل وصف الأرض محل الدعوى ضمن مشمول نص هذه الفقرة حكماً، وحيث إن المدعي لم يطلب تقسيمها أو تخطيطها، فإنه لا حق للمدعى عليها في حسم تلك النسبة، والدائرة تبقى على الأصل وهو عدم استقطاع النسبة النظامية من مبلغ التعويض لانتفاء موجبها. ولما أسست المدعى عليها تصرفها المتمثل في إلزام المدعي باسترجاع جزء من مبلغ التعويض وتسجيله كمديونية عليه، وكان ذلك التصرف

مستنداً على فهم خاطئٍ للنصوص النظامية، ولما كانت دفوع المدعى عليها مرسلة لا تقوم على أساس من الصحة ولا يقويها نص نظامي، وحيث إنه من المتوجب على ديوان المظالم برقابته على جهات الإدارة أن يلزمها بالعودة إلى الصواب المتقرر شرعاً ونظاماً عندما يصدر منها خطأ يمس المشروعية أو المصلحة العامة أو حقوق الأفراد، وحيث إنه لما استقرت الحقوق في الذمم وأخذ كل ذي حق حقه، فحينئذٍ لا يصح استرجاع شيءٍ منها إلا بيقين، فإن المتقرر فقهاً وقضاءً أنَّ اليقين لا يزول بالشك، فبما أن المتيقن هو استقرار مبلغ التعويض للمدعي وانتقل إليه بالطريقة الشرعية والنظامية التي ارتضاها الشرع والنظام، فلا يزول ذلك اليقين أبداً بالشك وإنما يزول بيقين مثله يزيله ويرفعه؛ وذلك مراعاةً للحقوق المتقررة للأفراد وحفاظاً على المصلحة العامة، وحيث إن الحال كما ذكرت الدائرة فإنها تقضي بإلزام المدعى عليها بإسقاط المديونية المسجلة على المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها وزارة النقل بإسقاط المديونية المسجلة على المدعي (...) البالغ قدرها (٣٦٢,٩١٥,٧٥٨,٤٠) ثلاثمئة واثنان وستون مليوناً وتسعمئة وخمسة عشر ألفاً وسبعمئة وثمانية وخمسون ريالاً وأربعون هللة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.